

1503492-67.2019.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Com efeito, após confessar o tráfico para os policiais que o abordaram e também para autoridade policial que presidiu o flagrante, em Juízo o réu se retratou. Assumiu a posse da droga, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que comprou todo o entorpecente por um preço mais baixo, para que pudesse consumir durante "um bom tempo". Na época estava desempregado. Havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503492-67.2019.8.26.0548 controle:2020/000012

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2366547/2019 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 9155955 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 14244/19/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2366547 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS, 14244/19/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2366547/2019 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS GUIMARAES DE ANDRADE e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

RENAN PATRICK DOS SANTOS, RG 52868650/SP/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/04), juntamente com Matheus Guimarães de Andrade, cujo recebimento se deu aos 22/01/2020 (fls. 107). Aos 20/12/2019 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 64/65). Porém, aos 25/03/2020, a custódia cautelar foi revogada (fls. 167). O acusado foi citado aos 30/01/2020 (fls. 138) e apresentou resposta à acusação (fls. 158/159), tendo sido mantido o recebimento da denúncia (fls. 167). Aos 06/10/2020 foi proferida r. sentença em relação a ambos os réus (fls. 261/266), posteriormente anulada em relação a Renan, tendo sido determinada, quanto a ele, a realização de nova instrução (fls. 343/346). Em nova audiência, as partes concordaram em aproveitar o depoimento dos policiais militares, colhidos anteriormente, ao que o réu foi interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio ou, ainda, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo no 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e fixação de regime diverso do fechado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 05/20, 25/26, 92/94 e 222/224). A autoria também é certa e segura. Com efeito, após confessar o tráfico para os policiais que o abordaram e também para autoridade policial que presidiu o flagrante, em Juízo o réu se retratou. Assumiu a posse da droga, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que comprou todo o entorpecente por um preço mais baixo, para que pudesse consumir durante "um bom tempo". Na época estava desempregado. Havia acabado de sair de uma empresa. Ouvidos no decorrer da instrução, os policiais militares relataram tê-lo abordado em local indiciado pelo corréu Matheus onde haveria mais embalagens e droga. Ao vislumbra-los, o acusado tentou fugir e dispensou uma sacola contendo várias porções de crack, além de dinheiro. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares ouvidos, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)." (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - .v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado estava em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. A propósito: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de

narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito" (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501649-33.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas). A versão segundo a qual o entorpecente se destinaria ao seu próprio consumo subestima a inteligência alheia, dado o enorme volume de crack apreendido, absolutamente incompatível com a posse para mero uso, ainda mais se considerarmos as circunstâncias da prisão. Por sinal, o acusado confessou duas vezes o tráfico. Primeiro para os policiais e depois na Delegacia, não havendo motivo algum para se desprezar tais confissões. Nesse sentido: "O acusado em um processo penal normalmente é ouvido por duas vezes, uma no inquisitorial, outra perante o juiz do processo. Considerando que a verdade não varia nunca, é sintomaticamente mentiroso aquele que modifica a versão conforme o local onde é ouvido. O réu não tem compromisso com a verdade. Pode calar-se e até mesmo mentir. Contudo, o juiz não está impedido de extrair de seu comportamento ilações contra ele" (TACRIM/SP - Ap. nº1295479/2 - j. em 25.03.02 - RT 802/600). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, pelo contrário, afirmou que estava desempregado, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. A esse respeito: "Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a figura prevista no art.28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Condição de usuário não afasta a traficância. Penas individualizadas e fundamentadas. Regime adequado. Recurso improvido". (sublinhei - TJSP - Apelação Criminal nº 0004302-85.2016.8.26.0269 - 05ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - Re. Des. Damião Cogan - DJe 26.09.2017). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto à confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: Apesar da grande quantidade de droga apreendida, não há prova de que o acusado integre alguma organização criminoso ou se dedique ao tráfico, tanto que desde então não tornou a delinquir, razão pela qual, excepcionalmente, entendo cabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Assim, considerando o volume de substância apreendido, diminuo a pena de 1/5, resultando na reprimenda de 04 anos de reclusão e 400 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que ora torno definitiva. Lado outro, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação

do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime equiparado a hediondo, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, eis que respondeu solto

ao processo. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que o réu é primário, encontra-se solto e não tornou a delinquir (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 12/2020 e CONDENO O RÉU RENAN PATRICK DOS SANTOS, RG 52.868.650/SP, a cumprir 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 400 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido em poder do acusado (R\$70,00 - setenta reais), cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 10 de março de 2022. Eu SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA